

1500202-96.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autora:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOSE RODOLFO MARTINS, Solteiro, Mecânico, RG 71940382, pai JOSE RICARDO MARTINS, mãe SIMIRAMIS VENTURA DIAS, Nascido/Nascida 17/03/1996, com endereço à RUA CAXIU, 529, A CS 2, CIDADE AE CARVALHO, RODOVIA SPA 615/294, São Paulo - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Na referida data abaixo, faço conclusos estes autos ao(à) Exmo(a). Sr. Dr.(a) Rodrigo Antonio Menegatti - Juiz(a) de Direito da comarca de Pacaembu.

Processo nº:

1500202-96.2021.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autora:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOSE RODOLFO MARTINS, Solteiro, Mecânico, RG 71940382, pai JOSE RICARDO MARTINS, mãe SIMIRAMIS VENTURA DIAS, Nascido/Nascida 17/03/1996, com endereço à RUA CAXIU, 529, A CS 2, CIDADE AE CARVALHO, RODOVIA SPA 615/294, São Paulo - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

JOSÉ RODOLFO MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado perante esse juízo como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a Denúncia, no dia 04 de dezembro de 2020, no período da manhã, na Penitenciária de Pacaembu - SP., terceiro não identificado remeteu para fins de entrega ao réu 6,94 gramas da substância 5-Fluoro-MDMB-PICA, constante da Lista F2 da ANVISA, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão à fls. 08 e 12 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 15/17.

Defesa prévia às fls. 101/110.

A denúncia foi recebida às fls. 115/117.

Durante a instrução foi inquirida a testemunha de acusação Santille Perosso de Moraes (ASP), tendo as partes desistido da oitiva da testemunha Robson Rodrigo Balsalobre, o que foi homologado pelo Juiz, conforme termo de audiência de fls. 155/156.

Por fim, com o retorno da carta precatória de citação e intimação do réu para comparecer na audiência devidamente cumprida (fls. 163), foi-lhe decretada a revelia (fls. 168), bem como declarada encerrada a instrução.

Memoriais do parquet às fls. 180/185, requerendo a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

Memoriais da defesa, às fls. 189/198, requerendo a improcedência da ação e consequente absolvição do réu.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação é IMPROCEDENTE

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo laudo pericial de fls. 15/17.

A autoria, por seu turno, é duvidosa.

Da prova oral.

Destaca-se que a oitiva foi realizada por meio de mídia audiovisual.

A testemunha SANTILLE PEROSSO DE MORAES (ASP) relatou que: “Eu que revistei o sedex que chegou para ele. Chamamos o sentenciado para poder entregar. Durante a revista dos alimentos foi encontrada a droga K4, dentro dos salgadinhos. Como remetente estava o nome da mãe dele. Ela estava no rol de visitas. Ele estava acompanhando a gente revistar e aí gente encontrou o ilícito. Ele não teve a posse”

Pois bem. Essa é a única prova oral colhida.

O réu foi incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Inexistem elementos concretos a embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas a indicar qualquer ação, ajuste ou participação para o envio da droga à unidade prisional. Frise-se a possibilidade até mesmo de seu nome ter sido utilizado por terceiros.

Somado a isso, como o envio das drogas se deu por meio de sedex, sendo apreendidas antes mesmo de chegar à posse do réu, inexiste conduta que se subsuma aos verbos tipificados no dispositivo legal a que o réu foi incurso.

Entende-se que a condenação criminal, por todo o gravame que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Não servem meras suposições, provas inseguras ou pouco esclarecedoras que façam surgir ao julgador dúvida invencível. No caso do processo penal, a dúvida deve favorecer os réus.

É exatamente essa a hipótese dos autos pois, apesar de suficientes os indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, no tocante à materialidade, não se repetiram em juízo com a certeza exigida, impossibilitando a individualização necessária da autoria.

Logo, a melhor solução há de ser a absolvição do acusado.

Nesse sentido também a prova oral produzida.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII), da qual se extrai o entendimento que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu. Trata-se, também, do princípio *in dubio pro reo*, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP.

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci que, “[...] em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado” (Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 34).

Nelson Hungria assinala que “a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência”. (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Dessa forma, modificando entendimento anterior em casos similares, tendo em vista a insuficiência de provas que individualizem com precisão a autoria delitiva, a absolvição é a medida necessária.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER o réu JOSÉ RODOLFO MARTIUNS da acusação de infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Arbitro honorários para advogada nomeada por intermédio do convênio Defensoria/OAB, Dra. MARIA DALVA SILVA DE SÁ GUARATO, OAB/SP 252.118 (fls. 91), no patamar máximo, em consonância com os atos praticados, expedindo-se certidão.

P.I.C.

Pacaembu, 24 de junho de 2022.